

Avis

des ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises relatif à la gestion de quelques produits chimiques dangereux

Les ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce et de l'artisanat et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Considérant que les établissements fabricant ou stockant ou utilisant les produits chimiques dangereux sont classés parmi les établissements dangereux en vertu de la loi n°66-27 du 30 avril 1966 relatif au code de travail et notamment ses articles 293 à 324 et ses textes d'application, Considérant le danger que peut engendrer le stockage, le transport et l'utilisation des matières explosibles et des matières inflammables, Et eu égard à l'impact sur la sécurité, la santé et l'environnement que peut engendrer l'utilisation des gaz et matières corrosives et toxiques

Vu le code de travail et notamment ses articles 294 et 296,
Vu la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 7 et 20,

Et en vue d'améliorer la protection du consommateur et ce, par la maîtrise de la gestion de quelques produits chimiques dangereux,

Décident ce qui suit :

1-Importation : Les produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sont soumis à une autorisation préalable à l'importation et ce, conformément à la loi 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur et ses textes d'application.

2-Production et stockage : La fabrication et le stockage des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sont soumis à une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement classé conformément au décret n°68-88 du 28 mars 1968 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et de confier la gestion et la sécurité des stocks de ces produits à une personne habilitée.

3-Approvisionnement : Les opérations d'approvisionnement en produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sont soumises à une attestation d'approvisionnement annuelle selon le modèle ci-joint mentionnant l'identité de l'acheteur ainsi que le plafond des quantités autorisées à acquérir, le lieu et les fins d'utilisation. Cette attestation est délivrée selon l'activité de l'acheteur par les départements concernés et par les directions régionales du commerce pour les artisans, les petits métiers et les laboratoires ainsi que les établissements scolaires et les établissements de recherches scientifiques et les établissements similaires.

4-Au niveau du commerce : Les fournisseurs des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis, qu'ils soient importateurs, producteurs, grossistes, détaillants ou distributeurs doivent tenir un registre coté et paraphé par la direction régionale du commerce, précisant notamment l'identité de l'acheteur, le lieu d'utilisation ou de stockage de ces produits ainsi que la date et le numéro de la facture de vente, la date de la livraison et la quantité vendue.

5-Utilisation industrielle : Les industriels utilisant l'un des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sont tenus de tenir un registre coté et paraphé par les services du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises précisant les quantités consommées ainsi que les quantités encore stockées.

6-Autres utilisations : Les laboratoires, les établissements médicaux, les établissements scolaires et les établissements de recherche scientifique ainsi que les établissements similaires sont tenus de tenir un registre coté et paraphé par les départements dont ils relèvent et où sera inscrit le mouvement journalier des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis. Le registre sera mis à la disposition des contrôleurs. Lesdits établissements sont tenus d'assurer la sécurité des lieux de stockage de ces produits.

7-Transport : Les fournisseurs des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis doivent disposer d'une feuille d'itinéraire délivrée par l'unité de sûreté territorialement compétente au cours de chaque opération de transport par eux-même ou par des tiers, avec l'obligation d'informer les unités de sûreté concernées du départ et de l'arrivée de la marchandise au lieu de stockage. Ils sont aussi tenus d'assurer la sécurité de ces produits au cours du transport.

8-Est interdit la détention, le stockage et la distribution des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sans le respect des dispositions du présent avis.

9-Doivent être saisis les produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis ne respectant pas les dispositions du présent avis et ce conformément à l'article 25 de la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

10-Les infractions aux dispositions du présent avis sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

ملحق
قائمة المواد الكيميائية الخطرة
المنصوص عليها بالإعلان المشترك

عدد	المادة	التعريف الديوانية
1	الكبريت (soufre)	28020000018 28020000029 28020000096 25030010012 25030010045 25030010056 25030010090 25030090003
2	نترات الأمونيوم (nitrate d'ammonium)	31022900001 31023090008 31026000000 31029000020
3	النيتريت (nitrites)	28341000103 28341000910 28341000921 28341000998
4	نترات البوتاسيوم (nitrate de potassium « salpêtre »)	28342100104 28342100911 28342100999
5	أسيتون (acétone)	29141100009
6	الجلسرين (glycérine)	29054500006
7	برمنغنات البوتاسيوم (permangante de potassium)	28416100003
8	بيروكسيد الهيدروجين (eau oxygénée)	28470000015 28470000093
9	كلورات الصوديوم (chlorate de sodium)	28291100003
10	أكسيد وهيدروكسيد الكروم (oxydes et hydroxydes de chrome)	28191000000 28199010002 28199090015 28199090093
11	كلورات البوتاسيوم (chlorate de potassium)	28291900014
12	خامس أكسيد ثاني الفوسفور (pentaoxyde de diphosphore)	28091000002
13	اليود (iode)	28012000002
14	البوتاسيوم (potassium)	28051990027
15	الفلمينات، السيانات والتايوسينات (fulminates, cyanates et thiocyanates)	28380000014 28380000025 28380000036 28380000047 28380000092
16	أكسيد وهيدروكسيد الكوبالت (oxydes et hydroxydes de cobalt)	28220000003
17	الميثانول (méthanol)	29051100008
18	الكلور (chlore)	28011000006
19	الاستيلان (acétylène)	29012980008 29012920004
20	الخردل (ammoniac)	28141000005
21	الهيدروجين (hydrogène)	28041000007

شهادة تزود

عدد بتاريخ

هوية المتزود :

- الاسم :
- اللقب :
- رقم بطاقة التعريف الوطنية :
- الصفة :
- العنوان :
- مكان الإستعمال :
- عنوان الخزن :

- نوعية النشاط :
- المواد المطلوبة :
- الكمية القصوى المسموح باقتنائها :
- وذلك لاستعمالها في :

الإمضاء
الاسم والصفة والختم

متابعة المشتريات			
المزود	الكمية	التاريخ	الإمضاء والختم

ملاحظة: هذه الشهادة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر

بطاقة مسلك

FEUILLE D'ITINERAIRE

N°	du	عدد	بتاريخ
<u>Nom ou raison sociale du fournisseur</u>		الاسم أو الصفة الاجتماعية للمزود	
Adresse		العنوان :	
Nationalité		الجنسية :	
<u>Nom ou raison sociale du transport</u>		الاسم أو الصفة الاجتماعية للناقل	
Adresse		العنوان :	
Nationalité		الجنسية :	
<u>Identification de la matière</u>		تعين المادة :	
a) Matière		(أ) المادة :	
b) Quantité		(ب) الكمية :	
<u>Identification de véhicule</u>		تعريف العربة :	
a) N° d'immatriculation		(أ) رقم التسجيل :	
b) Type		(ب) النوع :	
c) Charge utile		(ج) الحمولة النافعة	
<u>Identification du conducteur</u>		تعريف السائق :	
a) Nom du conducteur		(أ) اسم السائق :	
b) nationalité		(ب) الجنسية :	
<u>Identification de l'opération de transport</u>		تحديد عملية النقل :	
a) Lieu de départ		(أ) مكان الانطلاق	
b) Lieu de destination		(ب) مكان الوصول	
c) Itinéraire à suivre		(ج) المسلك المتبع	
d) Date et heure de départ		(د) تاريخ وساعة الانطلاق	
e) Date et heure d'arrivée		(هـ) تاريخ وساعة الوصول	

Visa de l'unité de sûreté
territorialement compétente

تأشيرة الوحدة الأمنية
مرجع النظر الترابي

ملاحظة : يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه المواد عند النقل.

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 17 أوت 2005 "